

실시일	2026년 4월 ○○일	결	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자		재					

※반, 번호, 이름, 과목코드(**01**)를 입력하십시오.
 ※선택형 (3)문항 (**01** 번~**3** 번), 단답형 (0)문항임.
 ※모든 문제는 제시된 지문 및 수업 내용을 참고하여 풀이하십시오.

[1~3] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

(가)

미국의 헌법학자 제롬 배런은 1967년 언론 매체 접근·이용권을 최초로 주장하였다. 언론 매체 접근·이용권이란 국민이 자신의 사상이나 의견을 표명하기 위하여 언론 매체에 자유로이 접근하여 이를 이용할 수 있는 권리를 말한다.

배런은 당시 미국과 영국 내 언론의 독과점으로 인해 국민의 다양한 의견을 표출할 수 있는 통로가 점점 사라지고 있음을 지적했다. 또한 그는 상업적 이익만을 추구하는 언론사가 보다 많은 시청자나 독자 등을 확보하기 위하여 사람들이 불편하게 여기는 주장이나 의견보다는 대중적인 주장이나 의견만을 전달하고 있다고 비판하였다. 언론 매체가 공론장의 역할을 하지 못해 국민의 다양하고 공정한 여론을 형성하는 기능을 수행하지 못함을 지적한 것이다. 이러한 상황에서 국민들이 언론 매체가 아닌 다른 수단을 통해 자신의 의견을 표명하려고 해도 매스미디어에 ㉠ 견주면 그 전달 범위가 극히 제한적이라고 보았다. 매스미디어의 거대화, 독점화에 따라 언론의 자유가 매체를 소유하거나 지배하는 소수의 계층이나 집단의 것으로 전락하였기 때문에 시민들의 언론의 자유를 보장하기 위해 언론 매체 접근·이용권을 인정해야 함을 주장한 것이다.

법적으로 보장받는 언론 매체 접근·이용권의 대표적인 형태는 반론권이다. 이는 언론 매체에 의하여 명예 훼손·비판·공격 등으로 피해를 입은 국민이 자기와 관련이 있는 보도에 대해 반론이나 정정 또는 해명의 기회를 요구할 수 있는 권리이다. 반론권은 언론 매체에 정정 및 반론 보도, 추후 보도 등을 청구할 수 있는 권리로 구체화되어 있다. 반론권 이외에도 방송법에 언론 매체가 사회의 다양성을 해치거나 임의로 특정 의견을 차별하지 못하게 하는 조항을 마련하고 있으며, 시청자 참여 프로그램을 편성하도록 하는 조항 등을 통해 국민이 언론 매체를 이용하여 자신의 의사를 표명할 수 있도록 하고 있다.

언론 매체 접근·이용권은 국민의 언론의 자유를 보장하고 민주주의 실현에 ㉡ 이바지하는 중요한 권리이다. 그러나 언론 매체 접근·이용권은 언론 매체가 신문 등의 표현 내용을 결정하는 권리인 편집권과 ㉢ 맞부딪칠 수도 있다. 이에 언론 매체에 일정한 기준의 재량권을 부여하고, 만약 언론 매체가 일정한 재량권을 일탈하거나 남용할 때는 구체 수단을 활용하여 국민의 언론 매체 접근·이용권을 보호하고 있다.

(나)

언론 보도에 의해 명예나 권리를 침해받은 때에는 어떻게 해야 할까? 명예 훼손죄로 고소할 수도 있지만, 판결이 나오기까지 시간이 오래 걸린다. 따라서 언론중재법에는 언론 매체에 의해 피해를 받은 개인에게 신속하고 대등한 방어 수단을 제공하기 위해 정정 보도 청구권과 반론 보도 청구권이 규정되어 있다.

정정 보도 청구권은 진실하지 않은 언론 보도 등으로 인해 피해를 입었을 경우 보도 내용의 잘못을 바로잡는 정정 보도를 요구할 수 있는 권리이며, 반론 보도 청구권은 언론 보도 등으로 인해 피해를 입었을 경우 그 보도 내용에 관한 반론을 보도해 줄 것을 요구할 수 있는 권리이다. 정정 보도를 청구하는 피해자는 원 보도가 허위임을 입증해야 한다. 반면 반론 보도는 원 보도의 진위 여부와 상관없이 청구할 수 있다.

정정 보도 청구권과 반론 보도 청구권의 주체는 보도 내용과 개별적 연관성이 있으며 그 보도로 인해 피해를 입은 자이다. 청구권의 주체는 언론 보도의 ‘사실적 주장’에 대해 정정 보도와 반론 보도를 청구할 수 있는데, ‘사실적 주장’이라는 것은 증거에 의해서 그 존재 여부를 판단할 수 있는 사실 관계에 관한 주장을 의미한다. 따라서 단순한 의견이나 논평, 광고 등은 청구의 대상이 아니다. 피해자는 해당 언론 보도 등이 있음을 안 날로부터 3개월 이내에 정정 또는 반론 보도를 청구할 수 있는데, 해당 언론 보도 등이 있는 후 6개월이 지났을 때에는 이를 청구할 수 없다. 정정 또는 반론 보도 청구는 언론사 등의 대표자에게 서면으로 하여야 하며, 언론사가 청구를 수용한다면 청구를 받은 날부터 7일 이내에 정정 또는 반론 보도문을 방송하거나 ㉣ 실게 된다. ㉤ 이때의 보도는 원 보도와 동일한 채널, 지면에서 이루어져야 하며, 방송 진행자는 보도문을 읽을 때 통상적인 속도로 읽어야 한다.

만약 언론중재법상 정정 보도를 청구할 수 있는 기간이 지났다면 민법 제764조에 의거하여 정정 보도를 청구할 수도 있다. 민법상 정정 보도 청구권에 따르면 언론 보도 등으로 명예를 훼손당한 사람은 언론 보도가 있음을 안 날로부터 3년 이내에 법원에 소를 제기할 수 있는데, 해당 언론 보도가 있는 후 10년이 지났을 때에는 불가하다. 민법상 정정 보도를 청구할 때는 언론사 등의 대표자뿐만 아니라, 잘못된 언론 보도로 손해를 가한 기자, 편집자 등에 대해서도 공동으로 청구할 수 있다. 그런데 민법상 정정 보도 청구권이 성립하려면 언론중재법과 달리 언론사의 고의 또는 과실이 있다는 것과, 해당 보도에 위법성이 있음이 입증되어야 한다. 만약 언론 보도가 타인의 명예를 훼손했다 하더라도 해당 보도가 공공의 이익을 위한 것일 때는 위법이 아니라고 인정된다. 이처럼 민법상 정정 보도 청구권은 언론중재법상 정정 보도 청구권을 행사하는 것보다 엄격한 성립 요건을 필요로 한다.

정정 보도 청구권 및 반론 보도 청구권은 피해를 입은 개인의 입장을 제공하게 하여 개인의 피해 회복을 ㉥ 돕고 우리 사회가 진실을 발견하고 올바른 여론을 형성하는 데 일조한다.

1. (가)와 (나)의 관계를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3.2점]

- ① (가)가 언론의 편집권을 옹호하는 입장에서 서 있다면, (나)는 그 편집권을 제한하는 법 제도의 문제점을 비판하는 입장에서 서 있어, 두 글은 서로 대립하는 관점을 보여 준다.
- ② (가)가 언론 매체 접근·이용권이 필요한 이유를 밝혔다면, (나)는 그 권리의 한 형태인 반론권의 행사 요건과 절차를 구체화한다.
- ③ (가)는 반론권이 지닌 한계를 지적하는 데 초점을 두고, (나)는 반론권을 대체할 새로운 권리를 제안하는 데 초점을 둔다.
- ④ (가)와 (나)는 모두 언론 매체가 공론장의 역할을 충분히 수행하고 있다는 전제에서 출발하여 그 기능을 강화할 방안을 찾는다.
- ⑤ (가)는 민법상 정정 보도 청구권을, (나)는 언론중재법상 반론 보도 청구권을 중심으로 각 권리의 성립 요건을 서술하면서 두 권리의 우열을 비교하고 있다.

2. (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.5점]

<보 기>

C 신문은 2025년 1월 10일 'D 병원이 진료비를 부풀렸다.'라는 기사를 실었다. D 병원은 2025년 2월 1일 이 기사를 알았고, 원장 E는 해외에 머무르다 2025년 6월 1일에야 기사를 알았다. 같은 기사에는 '이 병원의 서비스는 불친절하다.'라는 기자의 논평도 실려 있었다. 오늘은 2025년 7월 1일이다. (단, D 병원과 E는 모두 이 기사로 피해를 입었으며 기사와 개별적 연관성이 있다.)

- ① D 병원은 기사가 있음을 안 날로부터 3개월이 지났으므로, 오늘은 언론중재법상 정정 보도를 청구할 수 없다.
- ② E는 기사를 안 날로부터 3개월이 지나지 않았고 기사가 있은 후 6개월도 지나지 않았으므로, 오늘은 언론중재법상 정정 보도를 청구할 수 있다.
- ③ E가 정정 보도를 청구하려면 기사 내용이 허위임을 입증해야 하지만, 반론 보도는 기사의 진위와 관계없이 청구할 수 있다.
- ④ E가 2025년 7월 20일에 청구한다면 기사를 안 날로부터 3개월이 지나지 않았으므로, 언론중재법상 정정 보도를 청구할 수 있다.
- ⑤ 기자의 논평은 증거로 존재 여부를 판단할 수 있는 사실 관계에 관한 주장이 아니므로, 정정 보도 청구의 대상이 되지 않는다.

3. (나)의 두 법률에 따른 정정 보도 청구권에 대한 설명으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.4점]

<보 기>

- ㄱ. 민법상 정정 보도 청구권은 언론중재법상 청구 기간이 지난 경우의 대안이 될 수 있지만, 그 대신 언론사의 고의·과실과 보도의 위법성이 입증되어야 한다.
- ㄴ. 명예를 훼손한 보도라도 공공의 이익을 위한 것이라면 위법하지 않다고 인정되므로, 민법상 정정 보도 청구권이 성립하지 않을 수 있다.
- ㄷ. 언론중재법상 정정 보도는 언론사의 대표자뿐 아니라 보도한 기자나 편집자에게도 공동으로 청구할 수 있다.
- ㄹ. 언론사가 청구를 수용했다면 보도문을 원 보도와 다른 지면에 싣더라도 7일 이내이기만 하면 언론중재법의 취지에 부합한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답표

사회 09 언론 매체 접근·이용권과 보도 청구 (고난도 문항)

1	2	3
②	④	①